

1513600-43.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... o réu como um dos autores do roubo sofrido.

Corroborando com as versões apresentadas pelas sete vítimas, os três policiais ouvidos em juízo declararam que, na data dos fatos, foram alertados, via COPOM, da ocorrência de diversos roubos na região do Parque do Novo Mundo por indivíduos que faziam uso de um veículo produto de roubo. Em patrulhamento pela região, avistaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513600-43.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513600-43.2022.8.26.0228 - 2022/000716

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALMEIDA DIONIZIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

GABRIEL ALMEIDA DIONIZIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (por sete vezes), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 09 de junho de 2022, por volta de 20h30min, na Rua Antônio Fonseca, altura do nº 10, Vila Maria, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular, marca Xiamoi, modelo Note 9 Pró, pertencente à vítima adolescente L.Y.R.S., representada pela genitora R.R.D.N. (v. termo de declaração de fl. 11, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls. 28/29 e 31/33).

Consta, ainda, que no dia 09 de junho de 2022, por volta de 21h40min, na Avenida Antônio de César Neto, altura do nº 10, Jaçanã, São Paulo/SP, o denunciado agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, pertencente à vítima L.H.S.D.S. (v. termo de declaração de fl. 10, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls.

28/29 e 31/33).

Consta, ainda, que no dia 09 de junho de 2022, por volta de 21h55min, na Rua Basílio Alves Morango, altura do nº 100, Vila Medeiros, São Paulo/SP, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J4, pertencente à vítima adolescente P.A.M.D.S.N., representada por D.M.M.D.S. (v. termo de declaração de fl. 07, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls. 28/29 e 31/33).

Consta, ainda, que no dia 09 de junho de 2022, por volta de 22h, em local incerto, mas nesta cidade e comarca de São Paulo, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima adolescente P.B.D.S., representada por C.S.S. (v. termo de declaração de fl. 87, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls. 28/29 e 31/33).

Consta, ainda, que no dia 09 de junho de 2022, por volta de 22h05min, no ponto de ônibus da Rua Osaka, nº 880, Vila Maria, São Paulo/SP, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 8 Plus, e um par de tênis pertencente à vítima L.F.H. (v. termo de declaração de fl. 08, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls. 28/29 e 31/33).

Consta, ainda, que no dia 09 de junho de 2022, por volta de 22h20min, na Rua Canápolis, altura do nº 100, Vila Medeiros, São Paulo/SP, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J6, pertencente à vítima E.H.V. (v. Termo de declaração de fl. 09, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls. 28/29 e 31/33).

Consta, ainda, que no dia 09 de junho de 2022, em horário incerto, na Rua Liliental, altura do nº 200, Jaçanã, São Paulo/SP, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si e para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima M.D.D.C. (v. termo de declaração de fl. 88, boletim de ocorrência de fls. 13/20, auto de exibição, apreensão de fls. 28/29 e 31/33).

Por fim, consta que, pelo menos alguns dias antes do dia 09 de junho de 2022, nesta cidade de São Paulo, o denunciado se associou com outros três indivíduos não identificados, para o fim específico de cometer crimes de roubo com emprego de arma de fogo pelas ruas da Capital de São Paulo.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as sete vítimas, três testemunhas policiais e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações o Ministério Público buscou a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal e a consequente absolvição do réu com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples ou, ainda, o afastamento da qualificadora do emprego da arma de fogo; o reconhecimento da tentativa e da confissão espontânea; a fixação da pena base no mínimo legal, com o estabelecimento de regime inicial aberto; o reconhecimento do crime continuado; e, por fim, o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado pelos crimes de roubo, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia quanto a esse ponto restaram ao longo da instrução devidamente comprovados. A materialidade delitativa dos crimes de roubo veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/entrega; relatório final da autoridade policial, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia. Declarou que, na data dos fatos, promoveu uma série de roubos de celulares, mas não sabe precisar o número de vítimas, pois estava sob efeito de drogas. Informou que estava na companhia de outras pessoas, mas as ações criminosas teriam sido realizadas apenas por ele. Declarou, ainda, que não estava armado, apenas simulou com a mão por baixo da blusa. Afirmou que o carro utilizado nos delitos era produto de roubo cometido no dia anterior, também pelo réu. Por fim, declarou que estava roubando para pagar uma dívida de drogas e se arrepende. A confissão parcial do réu, ao contrário do alegado pela Defesa, veio sim devidamente corroborada pelas declarações das vítimas ouvidas sob o crivo do contraditório.

De fato, ouvida em juízo, a vítima E.H.V., após fornecer características do agente que lhe roubou, foi capaz de reconhecer o réu. Ao ser indagada sobre os fatos, disse que estava com sua esposa na calçada, quando um carro parou ao lado delas. No veículo estava o réu e mais duas pessoas. O réu desembarcou do veículo e a abordou, exigindo a entrega do celular. Com a recusa da entrega do bem, um dos comparsas sacou uma arma e colocou na barriga de sua esposa. Entregou seu celular aos agentes, que embarcaram no veículo e saíram em disparada. Em seguida, avistaram uma viatura policial e relataram o ocorrido. Nesse momento, os policiais foram informados via rádio da ocorrência de um outro roubo com o mesmo "modus operandi". Mais tarde, no mesmo dia, foram informadas pelos policiais que um indivíduo tinha sido detido com celulares. Foram até a delegacia, onde reconheceu o réu como autor do roubo e recuperou seu aparelho celular, que se encontrava completamente destruído. Informou, por fim, que o réu ameaçou atirar, caso não entregasse o celular e que os agentes estavam em um Peugeot preto.

No mesmo sentido, a vítima L.F.H., ao ser ouvida em juízo, descreveu as características do agente que lhe roubou e, em seguida, reconheceu o réu como autor dos fatos. Indagada, declarou que na data dos fatos estava no ponto de ônibus, quando duas pessoas surgiram e exigiram que entregasse seus bens. Eles apontaram a arma em direção ao seu rosto e arrancaram seu celular e tênis. Após, foi chamado à delegacia, onde reconheceu o réu como um dos autores dos fatos e recuperou o celular intacto. Ficou sabendo, por outras vítimas, que os roubadores estavam em um veículo, mas não chegou a ver. Por fim, declarou que o réu era a pessoa que estava portando a arma no momento do roubo.

De igual forma, ouvida em juízo, a vítima P.A.M.D.S.N., após fornecer características do agente que lhe roubou, foi capaz de reconhecer o réu. Ao ser indagada sobre os fatos, declarou que estava voltando da padaria, quando o réu e mais duas pessoas estacionaram o carro na frente da sua casa e lhe abordaram a mão armada. Informou que o réu estava armado e que o carro utilizado pelos agentes era um Peugeot azul. Na delegacia, recuperou seu celular intacto e reconheceu o réu como um dos autores do fato. Esclareceu que teve dúvidas no reconhecimento em sede policial, mas foi possível pela vestimenta do réu, bem como pela tatuagem que ele tem no rosto.

Por sua vez, ouvida em juízo, a vítima P.B.D.S. não foi capaz de reconhecer o réu. Ao ser indagada sobre os fatos, disse que estava de bicicleta voltando para sua casa, quando foi abordado pelos roubadores, que colocaram a arma na sua cabeça e já pegaram o celular de sua cintura. Tentou recuperar o aparelho, mas o motorista do veículo partiu para cima dele e acertou sua bicicleta. Em seguida, evadiram do local. Disse que os roubadores estavam em um Peugeot e que além do motorista, havia mais duas pessoas no carro. Foi procurado pela polícia e, na delegacia, recuperou o celular intacto. Também não foi capaz de reconhecer o réu em sede policial.

Já a vítima M.D.D.C., ao ser ouvida em juízo, após fornecer características do agente que lhe roubou, foi capaz de reconhecer o réu. Indagada sobre os fatos, declarou que estava voltando da academia, quando foi abordada por quatro indivíduos que estavam dentro de um carro. Informou que o réu apontou a arma em sua direção e pegou seu celular. Além do réu, duas pessoas desembarcaram do veículo. Após, retornaram ao carro e evadiram do local. Posteriormente, ficou sabendo da prisão do réu por uma conhecida que viu uma reportagem sobre o caso na televisão. Foi até a delegacia, onde recuperou seu celular intacto e reconheceu o acusado.

No mesmo sentido, a vítima L.Y.R.S., ouvida em juízo em depoimento especial, após fornecer características do agente que lhe roubou, foi capaz de reconhecer o réu. Ao ser indagada sobre os fatos, informou que estava caminhando na rua com o celular em mãos, quando um carro com quatro pessoas parou ao seu lado. Do veículo desembarcaram três pessoas, dois se posicionaram atrás dela e o terceiro ficou na sua frente, exigindo que entregasse o celular. Informou que o réu era aquele que se posicionou à sua frente. Inicialmente, negou a entrega de seu celular, mas o réu colocou algo em sua barriga, que acredita que ter sido uma arma, pois era de ferro e gelada. Disse que o réu a ameaçou de morte caso não entregasse o celular, então entregou o aparelho. Após, os roubadores embarcaram no veículo e partiram. Decorou a placa do carro e a roupa que usavam e os informou à polícia. O carro se tratava de um Peugeot, com iniciais de placas DOM77. Foi capaz de reconhecer o réu na delegacia. Por fim, informou que seu celular não foi recuperado.

Por fim, a vítima L.H.S.D.S., ouvida apenas em solo policial, declarou que caminhava pela via pública, quando um veículo Peugeot estacionou a sua frente e dele desembarcaram dois indivíduos armados, dentre eles o réu que aos gritos de "perdeu, perdeu" ordenou que a vítima e seu amigo entregassem seus celulares. Após subtrair o celular de ambas, a dupla retornou ao veículo e evadiu rapidamente do local. Não observou a placa do automóvel utilizado pelos autores, mas, em solo policial, foi capaz de reconhecer o réu como um dos autores do roubo sofrido. Corroborando com as versões apresentadas pelas sete vítimas, os três policiais ouvidos em juízo declararam que, na data dos fatos, foram alertados, via COPOM, da ocorrência de diversos roubos na região do Parque do Novo Mundo por indivíduos que faziam uso de um veículo produto de roubo. Em patrulhamento pela região, avistaram o referido veículo trafegando no contrafluxo. Deram ordem de parada, mas o veículo não obedeceu. Iniciou-se, então, uma perseguição. Em determinado momento, os quatro indivíduos que estavam no veículo desembarcaram e empreenderam fuga a pé. Apenas o réu foi detido. Durante a fuga o réu dispensou dois celulares, que foram recuperados. Ademais, dentro do veículo foram localizados outros aparelhos celulares. Conseguiram contatar as vítimas dos celulares, que compareceram e reconheceram os objetos subtraídos.

Ora, diante das provas colhidas, bem como considerando a confissão do réu, não resta dúvida de que o réu é um dos autores dos crimes de roubo em questão. Releva notar, neste passo, que a palavra das vítimas devem merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecidas pessoas, não teriam elas proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Esse entendimento, aliás, é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97. Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer

testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Não se pode deixar de considerar, ainda, que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Adequado ao caso, assim, o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo. Quanto ao emprego de arma pelos roubadores em todos os delitos narrados na denúncia, não há a menor dúvida da existência. Todas as vítimas, relataram que o réu portava arma de fogo e a utilizou para intimidá-las. Ademais, desnecessária a apreensão da arma para a subsistência do roubo circunstanciado.

Ora, consoante a jurisprudência a ausência de apreensão da arma empregada no roubo não impede o reconhecimento da sua causa especial de aumento de pena, bastando a declaração da própria vítima ou o depoimento de testemunha (STF, 1ª Turma, RHC 62.773/SP, rel. Min. OSCAR CORRÊA, in DJU 31/05/85, pág. 8.508; RT, 672/329, 676/315, 680/362, 741/610, 744/614 e 747/698).

Com efeito, se a palavra da vítima pode o mais: identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma, não sendo imprescindível a sua apreensão.

É o que vem decidindo a jurisprudência brasileira:

"ROUBO - QUALIFICADO - CARACTERIZAÇÃO - NÃO APREENSÃO DA ARMA - IRRELEVÂNCIA - QUALIFICADORA NÃO CONDICIONADA A APREENSÃO DA ARMA - RELEVÂNCIA, ADEMAIS, DO TESTEMUNHO DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal n. 156.017/3, j. em 4.4.94, 2a. Câmara Criminal, Relator Des. Canguçu de Almeida).

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

No que toca ao concurso de pessoas, verifica-se que este também veio devidamente caracterizado nos autos pelas versões uníssonas apresentadas pelas vítimas e pelas testemunhas policiais de que o réu agiu na companhia de indivíduos não identificados.

De fato, no concurso delinquencial não se faz mister que todos os agentes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e, neste passo, releva notar que as vítimas foram taxativas quanto à participação ativa do réu na prática dos roubos.

Contudo, com relação ao crime de associação criminosa, não obstante os argumentos da acusação, de acordo com as provas colhidas em juízo, não há elementos a sustentar uma condenação, visto que não restou comprovada estabilidade e permanência do réu e dos indivíduos não identificados para a prática de crimes.

Sequer a participação de mais de três pessoas veio devidamente comprovada nos autos, uma vez que não se logrou êxito em se identificar os comparsas. Assim sendo, não há que se falar em configuração do delito previsto no art. 288, "caput" do Código Penal.

No mais, caracterizadas as infrações penais de roubo majorado contra as sete vítimas, a condenação é medida que se impõe.

Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, (fls. 66). Assim, favorecem-lhe as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a pena base ser mantida em seu mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ressalta-se que as passagens pela Vara da Infância e Adolescência apontadas à fls. 64/65, segundo posicionamento já firmado em nossos tribunais, não podem, ao contrário do alegado pela combativa Promotora de Justiça que atua neste juízo, ser consideradas maus antecedentes ou ainda como indícios da má personalidade do acusado.

Nesse sentido: 6ª Turma STJ: " 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentara pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social.(...). 3. Uma vez estabelecido regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, em contrariedade às Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, faz jus ao regime aberto e à substituição das penas. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp1906504/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021).

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, todavia, deixo de aplicá-las ante a impossibilidade de diminuição da pena abaixo do mínimo legal na presente fase – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aumenta-se a pena em 1/3, pela existência do concurso de pessoas, chegando-se a 05 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando ainda o uso da arma de fogo, a pena deve ser ainda majorada em 2/3, nos exatos termos legais (art. 157, §2º- A, inciso I, do CP), totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Não há que se aplicar a pena de somente uma das causas de aumento, já que o próprio legislador, demonstrou, com a reforma que fez no Código Penal, ao inserir a alínea A, no § 2º do art. 157, e com as demais que estão sendo feitas, que o crime de roubo merece punição mais severa, sob pena de se afastar da vontade do legislador, ignorando os motivos que o levaram a reputar mais grave o que é, manifestamente, mais grave.

Se não bastasse isso, ressalta-se que a aplicação do acréscimo mínimo em estrito cumprimento a Súmula da Egrégia Corte Superior, nestes casos estaria privilegiando aqueles que se unem e armados cometem o crime, e, além disso, afronta o princípio da individualização da pena, já que aquele que comete o delito mediante apenas uma causa de aumento seria apenado com a mesma quantidade de pena dos outros.

O aumento mínimo, no caso, empregando-se o mesmo critério de quando se faz presente apenas uma causa de aumento, equivaleria a dar tratamento igual a situações absolutamente desiguais, implicando em apreciação parcial da disposição legal.

Não estamos diante de mera aplicação de critério quantitativo, como sustentam alguns. Cada causa de aumento descreve circunstância diversa e todas, à evidência, foram eleitas pelo legislador porque evidenciam a maior culpabilidade do autor do crime, ou a maior gravidade do meio empregado para cometê-lo.

Não se trata de somá-las matematicamente, mas sim de reconhecer o incontestável, ou seja, a maior gravidade do crime que é praticado em determinadas circunstâncias expressamente previstas na lei.

Por fim, há que se reconhecer o crime continuado, nos termos do disposto no art. 71, "caput", do Código Penal, uma vez que os sete roubos efetuados pelo acusado e seus comparsas ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, devendo, a pena de um deles ser aumentada em 1/2, vez que se trata de sete vítimas em sete roubos consumados, totalizando 13 anos e 04 meses de reclusão

e 31 dias-multa.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 31 dias-multa, no mínimo legal, por estar incurso no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal; e para ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 288, caput, do Código Penal, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, seja pela quantidade de pena aplicada ao réu, nos exatos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal; seja porque é o único que se ajusta e convém ao acusado pela manifesta periculosidade e insolente menoscabo das regras que disciplinam o convívio social, pois é inegável a periculosidade e ousadia de quem se põe a praticar assaltos. Não se pode esquecer que "O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo" (JUTACrim88/87).

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontestável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ123/547).

Neste sentido: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, Dje 11/06/2019).

Ademais, nos termos do art. 44, inciso I, do CP, inviável é a substituição da pena. Assim sendo, não poderá apelar desta em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos da segregação cautelar do réu que deve ser mantida notadamente para a garantia da ordem pública, diante da gravida concreta dos crimes perpetrados e para evitar a reiteração delitiva, devendo assim ser mantida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, já com a redação atualizada, dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois permanecem intactos os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, ou preceda-se o aditamento conforme o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vista às partes para a devida ciência e eventual manifestação.

Condenado ainda o acusado ao pagamento das taxas judiciárias que decorre de expressa previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá, o réu porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o

r  u benefici  rio da assist  ncia judici  ria gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isen  o somente poder   ser concedida ao r  u na fase de execu  o do julgado. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.
S  o Paulo, 14 de dezembro de 2022.

PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS  O   MARGEM DIREITA